

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1203/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด เพชรบุรี
นาย สัมพันธ์ หรือ พัน ธิ บุญ เทียม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 72

ขณะที่จำเลยทราบว่าภรรยาจำเลยถูกผู้เสียหายปลุกปล้ำกระทำชำเรานั้น
จำเลยไม่ได้แสดงอาการโกรธหรือจะทำร้ายผู้เสียหายแต่ได้ออกไปหาปลาร่วมกับผู้
เสียหายโดยมีเวลานานถึง 3 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุดังกล่าวแล้ว จำเลยจึงได้ใช้มีด
ฟันทำร้ายผู้เสียหายจึงมิใช่เป็นการกระทำต่อผู้ถูกข่มเหงในขณะนั้นตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 72

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 288

จำเลยให้การรับว่า ได้ใช้มีดฟันผู้เสียหายโดยมีเจตนาฆ่าจริงแต่กระทำไปโดย
บันดาลโทสะ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80,
288 จำคุก 10 ปี คำให้การของจำเลยที่รับว่าได้ฟันผู้เสียหายจริงเป็นประโยชน์แก่
การพิจารณา เป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 คงจำคุก 5 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ
ในห้อง จำเลยใช้มีดยาวประมาณ 70 ถึง 80 เซนติเมตรใบมีดกว้าง 4 นิ้ว เป็นอาวุธ
ฟันผู้เสียหาย ถูกที่บริเวณศีรษะด้านหลัง สะบักขวา และซ้ายได้รับอันตรายสาหัส
ปรากฏตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ทำยฟ้อง มีปัญหาในชั้นฎีกาว่า
จำเลยกระทำไปโดยบันดาลโทสะหรือไม่ คดีนี้ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ฎีกาโต้เถียงกัน
ฟังได้ว่า ผู้เสียหายได้ปลุกปล้ำข่มขืนกระทำชำเราภรรยาจำเลยหลายครั้ง ขณะ
จำเลยไม่อยู่บ้านในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 18 นาฬิกา ภรรยาจำเลยจึงเล่าเรื่องให้
จำเลยฟัง แต่หลังจากทราบเรื่องจากภรรยาแล้ว จำเลยก็ยังออกไปหาปลาร่วมกับผู้
เสียหายตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกา จนถึงเวลา 21 นาฬิกา จำเลยจึงใช้อาวุธมีดฟันผู้เสีย
หาย ศาลฎีกาเห็นว่า การจะอ้างว่าเป็นการกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 นั้น นอกจากจะต้องถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วย
เหตุอันไม่เป็นธรรมแล้ว ยังต้องกระทำต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นด้วย แม้การที่ผู้เสีย
หายเป็นชู้กับภรรยาจำเลยจะเป็นการข่มเหงจำเลยซึ่งเป็นสามีอย่างร้ายแรงด้วยเหตุ
อันไม่เป็นธรรมก็ตาม แต่เมื่อจำเลยทราบเรื่องจากภรรยาตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกา ก็
ไม่ปรากฏว่าจำเลยแสดงอาการโกรธหรือจะไปทำร้ายผู้เสียหายแต่อย่างใด จำเลยยัง
คงไปจับปลากับผู้เสียหายจนกระทั่งเวลา 21 นาฬิกา จึงได้ใช้อาวุธมีดฟันผู้เสียหาย
เมื่อนับตั้งแต่เวลาที่จำเลยทราบเรื่องจากภรรยาจนถึงเวลาเกิดเหตุ เป็นเวลานานถึง
3 ชั่วโมง มีเวลาเพียงพอที่จำเลยจะคิดใคร่ครวญระงับโทสะแล้วการกระทำของ

จำเลยมิใช่การกระทำในขณะที่กระชั้นชิดต่อเนื่องยังไม่ขาดตอนกรณีจึงมิใช่การกระทำต่อผู้ข่มเหงในขณะที่นั้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 72 ดังกล่าว ที่ศาลล่างทั้งสองฟังต้องกันมาว่าการกระทำของจำเลยมิใช่การกระทำโดยบันดาลโทสะชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้นส่วนที่จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษนั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 วรรคแรก บัญญัติว่า ผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุกและในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกินสองปี ศาลจะรอกการลงโทษก็ได้ฯลฯ คดีนี้ศาลลงโทษจำคุกจำเลยเกิน 2 ปี จึงไม่อาจรอกการลงโทษให้ตามบทกฎหมายดังกล่าวที่ศาลอุทธรณ์ไม่รอกการลงโทษให้แก่จำเลยชอบแล้ว ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(ยังยุทธ ธารีสาร-อำนวยการ สุขพรหม-ยรรยง ปานราช)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>